

영업자에 대한 행정처분의 기준(제52조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 법 위반행위에 대한 행정처분은 다른 법률에 별도의 처분기준이 있는 경우 외에는 이 기준에 따르며 영업정지처분기간 1개월은 30일로 본다.
- 나. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따르며, 둘 이상의 처분기준이 같은 영업정지인 경우에는 무거운 처분기준의 2분의 1까지 늘릴 수 있다. 이 경우 각 처분기준을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
- 다. 하나의 위반행위에 대한 처분기준이 둘 이상인 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따라 처분한다.
- 라. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 2년간 같은 위반 행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날과 다시 같은 유형의 위반행위를 적발한 날을 기준으로 한다.
- 마. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 영업정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 등록취소인 경우에는 6개월 이상의 영업정지 처분으로 감경할(법 제83조제1항제1호, 제7호 또는 제8호에 해당하는 경우는 제외한다) 수 있다.

1) 가중사유

- 가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우
- 나) 위반의 내용·정도가 중대하여 소비자에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2) 감경사유

- 가) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 나) 위반의 내용·정도가 경미하여 소비자에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
- 다) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 해당 영업을 모범적으로 해온 사실이 인정되는 경우

- 라) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
- 마) 그 밖에 해당 영업에 대한 정부정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받거나 등록을 한 것이 판명된 경우	법 제83조 제1항제1호	허가·등록 취소		
나. 법 제10조제1항부터 제4항까지의 규정을 위반하여 동물에 대한 학대행위 등의 행위를 한 경우	법 제83조 제1항제2호	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
다. 허가를 받은 날 또는 등록을 한 날부터 1년이 지나도록 영업을 개시하지 않은 경우	법 제83조 제1항제3호	허가·등록 취소		
라. 법 제69조제1항 또는 제73조 제1항에 따른 허가 또는 등록 사항과 다른 방식으로 영업을 한 경우	법 제83조 제1항제4호	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
마. 법 제69조제4항 또는 제73조 제4항에 따른 변경허가를 받거나 변경등록을 하지 않은 경우	법 제83조 제1항제5호	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
바. 법 제69조제3항 또는 제73조 제3항에 따른 시설 및 인력 기준에 미달하게 된 경우	법 제83조 제1항제6호			
1) 동물판매업자(경매방식을 통한 거래를 알선·중개하는 동		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월

물판매업자로 한정한다) 및 동물생산업자의 경우 2) 1) 외의 영업자의 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
사. 법 제72조에 따라 설치가 금지된 곳에 동물장묘시설을 설치한 경우	법 제83조 제1항제7호	허가·등록 취소		
아. 법 제74조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우	법 제83조 제1항제8호	허가·등록 취소		
자. 법 제78조에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우	법 제83조 제1항제9호			
1) 동물판매업자(경매방식을 통 한 거래를 알선·중개하는 동 물관매업자로 한정한다) 및 동물생산업자의 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
2) 1) 외의 영업자의 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월